东城街道“4·4”一般物体打击事故调查报告

东城街道“4·4”一般物体打击事故调查组

2021年5月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故工程概况.....3
（二）事故关联人员情况.....7
（三）涉事车辆情况.....12
二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况.....13
（一）事故发生经过.....13
（二）应急救援及善后处理情况.....14
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....16
（一）死者个人情况.....16
（二）事故直接经济损失.....16
四、 事故原因及性质认定.....16
（一）事故直接原因.....16
（二）事故间接原因.....17
五、相关单位、个人职责履行情况.....18
六、事故责任的认定和处理建议.....20
（一）事故中死亡免于追究责任人员.....20
（二）建议给予行政处罚的单位及个人.....20
（三）建议追究刑事责任人员.....22
（四）其他处理意见.....22
七、事故防范措施.....22

东城街道“4·4”一般物体打击事故调查报告

2021年4月4日，约17时50分位于东城33小镇53、55栋东莞市领帝电音剧场有限公司装修现场一辆重型吊车在吊装钢材过程中，发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡。直接经济损失约人民币130万元。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规定，东莞市人民政府于2021年4月6日依法成立了由东城街道办事处党委副书记吴沛林任组长，应急管理分局、街道监察室、公安分局、总工会、应急分局、住建局、城管分局、市场监管分局和主山社区相关单位有关负责同志参加的东城街道“4·4”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，同时邀请深圳市宝安区人民政府参加事故调查，并聘请工程安全方面的专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、物证鉴定、模拟实验等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理建议；并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

东莞市领帝电音剧场有限公司于2021年3月1日与深圳市望辰建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，将东城街道33小镇第53、55栋在原有建筑基础上封顶的钢结构部分的施工建造发包给深圳市望辰建筑工程有限公司，主要建筑结构类型为钢桁架结构，工程规模为钢结构屋盖（屋顶），长约49.27米，宽度约24米，主要建筑结构安全等级为二级，结构重要性系数取1.0，工程建筑场地类别为II类，建筑抗震设防类别为丙类，本工程中钢构件适用环境为中等及以下侵蚀环境，构件表面辐射热低于150℃，工程造价大概120万元，包工料。事故装修工程已向住建部门报建，于2021年3月底领帝电音剧场工程开工建设装修。涉事装修工程由李开胜供应钢材，同时负责所售钢材的现场管理以及部分钢结构成型加工。

1、建设单位基本情况。

东莞市领帝电音剧场有限公司（以下简称“领帝电音公司”），统一社会信用代码：91441900MA53MWJ4XL，法定代表人：姚文浩，住所：**********，所属行业：广播、电视、电影和录音制作业，企业类型：其他有限责任公司，成立日期：2019年8月23日，营业期限：2019年8月23日至无固定期限，经营范围：艺术表演场馆经营服务；营业性演出；文化艺术咨询服务；文化艺术交流活动组织与策划；品牌推广（不含许可经营项目）；大型活动组织策划服务；经营演出及经纪业务；展示展览服务；场地租赁；餐饮管理；

餐饮服务；零售：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含散装熟食）、日用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，登记状态：在营（开业）企业。

2、施工单位基本情况。

深圳市望辰建筑工程有限公司（以下简称“望辰建筑公司”），统一社会信用代码：91440300MA5FX39J03，法定代表人：吕美珠，企业类型：有限责任公司，注册资本：8800万人民币，成立日期：2019年11月6日，营业期限自：2019年11月6日至无固定期限，企业地址：**********，经营范围：一般经营项目是：建材的设计与销售；环境艺术设计及相关技术咨询；建筑防水、爆破与拆除工程、防腐保温工程；模板、脚手架工程；市政工程、公路工程、水利水电工程、机电工程、桥梁与道路工程、钢结构工程、装饰工程、地基与基础工程、园林绿化工程、城市与道路照明工程、环保工程、水电安装工程、机电安装工程的施工；建筑劳务分包；建筑工程机械与设备租赁；电子监控、建筑材料、装饰材料的销售；土石方工程、房建工程、地基与基础工程、建筑装修工程、室内外装修工程、铁路工程、电力工程、预拌混凝土工程、隧道工程、建筑机电安装工程；石材、建材的销售；物业管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：建筑幕墙工程、电子与智能化工程的施工；运输工程、起重设备安装工程、消防工程，登记状态：在营

（开业）企业。

取得《安全生产许可证》编号：（粤）JZ安许证字[2020]023107，许可范围：建筑施工，有效期：2023年8月20日，发证机关：广东省住房和城乡建设厅；《建筑业企业资质证书》证书编号：D344350988，资质类等级：钢结构工程专业承包三级地基基础工程专业承包三级建筑工程施工总承包三级，有效期：2025年6月17日，发证机关：深圳市宝安区住房和城乡建设局。

3、吊装施工单位基本情况。

东莞市博成吊车起重有限公司，（以下简称“博成吊车公司”），统一社会信用代码：91441900MA4UM2PH50，法定代表人：钟延奇，注册资本：50万人民币，所属行业：多式联运和运输代理业，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，成立日期：2016年2月24日，营业期限：2016年2月24日至无固定期限，注册地址：**********，经营范围：吊车、叉车出租；货物起重吊装服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，登记状态：在营（开业）企业。

4、监理单位基本情况。

广东粤建工程管理有限公司，（以下简称“粤建公司”），统一社会信用代码：91440101MA9UU2B26M，法定代表人：王菊兰，类型：有限责任公司(法人独资)，注册资本：800万人民币，成立日期：2020年09月18日，营业期限自2020年09月18日至无固定期限，住所：**********，

年09月18日至无固定期限，住所：**********，经营范围：电子产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；有色金属合金销售；制冷、空调设备销售；消防器材销售；政府采购代理服务；对外承包工程;互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售;金属矿石销售；建筑材料销售；非融资担保服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；工程管理服务；建设工程监理；单建式人防工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；工程造价咨询业务，登记状态：在营（开业）企业。广东粤建工程管理有限公司中标后，双方已签订正式合同。

5、设计单位基本情况。

万禹工程设计有限公司，（以下简称“万禹设计公司”），统一社会信用代码：91441900MA53WA684B，法定代表人：易志禹，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：5000万人民币，成立日期：2019年10月14日，营业期限自2019年10月14日至无固定期限，住所：**********，经营范围：建筑工程设计、市政工程设计、建筑规划设计、园林工程设计、建设工程质量检测、人防工程设计、国土空间规划编制、工程咨询、工程造价咨询、环保节能技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 登记状态：在营（开业）企业。

（二）事故关联人员情况

1、吕美珠，女，35岁，群众，广东省深圳市宝安区人，深圳市望辰建筑工程有限公司法定代表人，实际不参与经营管理。

2、许志顥，男，35岁，群众，广东省深圳市宝安区人，是望辰建筑公司法定代表人吕美珠丈夫。2020年12月1日被任命为深圳市望辰建筑工程有限公司总经理，负责公司全面工作。2021年2月4日许志顥通过王祥姣介绍与领帝电音公司负责人姚文浩洽谈领帝电音剧场工程装修工程并签订《建设工程施工合同》。

3、王祥姣，男，57岁，群众，湖南省武冈市邓家铺镇卧龙村人，望辰公司派驻涉事工地管理人员，由于领帝电音剧场工程是王祥姣介绍的，所以望辰建筑公司返聘王祥姣作为公司管理人员，负责代公司管理领帝电音剧场工程，双方签订《劳动合同》，每月工资为6800元。并签发了《法人授权委托证明书》授权王祥姣为深圳市望辰建筑工程有限公司签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：广东33小镇领帝电音剧场工程项目事项，在上岗前，望辰建筑公司没有对其进行三级安全培训教育和安全技术交底。

4、李开胜，男，53岁，中共党员，湖南省武冈市邓家铺镇兰田村人，领帝电音剧场工程钢结构钢材供货商，负责所售钢材现场管理以及部分钢结构成型加工。2021年3月初李开胜与望辰建筑公司洽谈供应一批钢材，并按有关照图纸的要求加工成钢结构零部件，包括钢材原材料和加工费，总

价约为69万元。望辰建筑公司要求李开胜提供一家正规公司与其签订合同，由于李开胜未办理营业执照、未取得任何资质，所以双方暂未签订任何正式合同，只有一份未签字的合同样本。从3月份开始李开胜向领帝电音剧场工程工地送了两批钢材，共计约110吨，部分已加工成钢结构构件。事故当天的吊装作业李开胜未向望辰建筑公司申请报备，未通知项目经理、安全管理员和监理等人直接到项目部办公室拿钥匙开门并联系了吊车及康良才等人进行吊装施工。

5、王慧慧，女，37岁，群众，山东省嘉祥县马村镇人，于2016年11月28日取得广东省建设工程质量安全监督检测总站核发的《广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证》，证书信息为项目负责人，编号：粤建安B（2016）0012264；2019年9月3日取得广东省住房和城乡建设厅核发《中华人民共和国二级建造师注册证书》，注册编号：粤2442014201605868，注册专业：建筑工程（有效期：2019年9月3日至2022年9月3日），事故发生期间证书属有效期内，主要工作为负责望辰建筑公司领帝电音剧场工程项目中代表公司履行合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付和日常安全生产管理，组织召开安全生产工作会议安全生产教育和培训、技术交底等工作，对上级主管部门安全生产检查工作配合。望辰建筑公司与王慧慧签订《劳动合同》，初始工资每月为4000元。为望辰建筑公司涉事工程项目经理（项目主要负责人）。

6、许俊祥，男，30岁，群众，福建省晋江市安海镇可

慕人，望辰建筑公司领帝电音剧场工程项目专职安全员，于2020年12月30日取得了广东省住房和城乡建设厅核发的《广东省建筑施工企业安全生产专职人员安全生产考核合格证书》（编号：粤建安C（2020）0056660，有效期至2023年12月29日),日常的主要工作内容为组织制定领帝电音剧场工程项目的安全生产培训计划和安全生产操作规程，并巡查安全事故隐患，督促安全事故隐患的整改，以及落实重大危险源的安全管理措施，每月工资为6000元。

7、袁志文，男，54岁，粤建公司注册监理师，于2015年1月28日取得了中华人民共和国建设部核发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》（证书编号：00413105，有效期至2024年1月27日）。袁志文受粤建公司委派为总监理，对望辰建筑公司领帝电音剧场工程项目进行监理，日常的主要工作为对领帝电音剧场工程的安全质量、安全巡查，发现安全隐患及时下发监理整改通知，对存在重大安全隐患的部门下发局部停工通知书等。

8、赵祥勇，男，53岁，粤建公司专业监理工程师，于2018年3月10日取得了中国建设教育协会培训中心核发《全国监理工程师培训证书》（证书编号：培证字第JZ2018000621，有效期至2021年12月31日）。赵祥勇受粤建管理公司委派专业监理，对望辰建筑公司领帝电音剧场工程项目进行专业监理，日常的主要工作为协助总监理对领帝电音剧场工程的安全质量、安全巡查，发现安全隐患及时下发监理整改通知，对存在重大安全隐患的部门下发局部停

工通知书等。

9、邹其强，男，50岁，群众，广东省高州市宝光人，根据调查谈话笔录显示，邹其强作为中间人介绍康良才跟李开胜认识，李开胜原计划以18万元包人工和辅料把领帝电音剧场钢结构加工工程发包给康良才，康良才认为18万价格偏低，李开胜与邹其强提出以点工计价的方式合作。邹其强作为工程介绍人最终以后勤管理员身份以每天工资600元人为报酬列支一份工资。日常主要的工作内容为负责后勤采购（如：采购氧气、焊丝、工人生活用品、五金小件等），至事故发生之日，邹其强向李开胜报销采购氧气、焊丝、工人生活用品、五金小件等，并以现金的形式结算15000元。

10、康良才，男，48岁，群众，福建省上杭县南阳镇南阳村新杭人，主要从事钢结构加工，领帝电音工程中钢结构加工部分的作业管理人员。日常主要的工作内容为负责钢结构屋顶架构部件加工。根据调查谈话笔录显示，通过邹其强介绍，李开胜原计划将该钢结构加工工程以18万元包人工和辅料的价格发包给康良才，康良才认为价格偏低。李开胜再与邹其强、康良才提出由他们组织施工人员以点工的方式计价，完成该项工程。康良才作为钢结构施工作业管理人员每天工资600元计算，焊工师傅每天工资400元计算，小工每天工资280-300元计算。通过微信记录显示邹其强分别在2021年3月29、31日通过微信转账共支付12000元生活费给康良才等施工人员。工程于2021年3月22日开工，3月23日开始在四楼楼顶制作钢结构架子,3月29日至4月3 日

在负一楼焊制屋顶钢结构架。

11、钟延奇，男，28岁，广东省和平县人， 2021年4月3日，李开胜联系东莞市博成吊车起重有限公司总经理钟廷奇要求在4月4日租用吊车到东城33小镇领帝电音剧场工程工地吊装作业。根据谈话笔录显示，李开胜电话与钟廷奇沟通当天安排一台吊车和司机，不包括指挥员，并以4500元半个台班计算费用（工作8小时以内为一个台班，工作4小时以内为半台班），事故当天下午安排刘金泉驾驶粤S96955重型非载货专项作业车(吊车最大起吊重量为100吨)和杂工成智贤到领帝电音剧场工程工地。

12、起重司机刘金泉，男，35岁，党员，广东省始兴县马市镇人，于2021年4 月4日进入领帝电音剧场工程工地作业，东莞市博成吊车起重有限公司吊车驾驶员，已取得Q2限流动式超重机驾驶证，证件编号:**********，发证机关：来宾市兴宾区市场监督管理局和机动车驾驶证，准驾车型为B2，证号:**********，有效期限:2018年11月6日至2028年11月6日，发证机关:广东省韶关市公安局交通警察支队。事故当天由东莞市博成吊车起重有限公司总经理钟廷奇安排刘金泉驾驶粤S96955重型非载货专项作业车到事故现场吊装作业，每月固定工资为10000元，但双方未签订正式劳动合同。在施工作业前，未进行三级安全培训和安全技术交底。

13、康新旺，男，22岁，福建省上杭县南阳镇南阳村新杭人，于2021年3月22日进入领帝电音剧场工程工地作业，

按照分工康新旺负责司索捆绑工作。没有取得司索员上岗证，康良才按照李开胜要求组织的参与作业的人员之一，未与任何公司、个人签订劳动合同。进入领帝电音剧场工程工地后，按照分工康新旺负责司索捆绑工作。

14、康丘富，本次事故死者，男，50岁，福建省上杭县南阳镇南阳村人，于2021年3月22日进入领帝电音剧场工程工地作业，没有取得司索员上岗证，康良才按照李开胜要求组织的参与作业的人员之一，未与任何公司、个人签订劳动合同。进入领帝电音剧场工程工地后，按照分工康丘富负责司索捆绑工作。

15、成智贤，男，16岁，湖南省宁乡县大营乡人，于2021年4月4日进入领帝电音剧场工程工地作业，成智贤是东莞市博成吊车起重有限公司员工，双方未签订劳动合同，2021年2月21日进入公司，每月的工资按工作量结算，2月份工资800元，3月份工资大概2千多，是由公司财务通过微信转账方式支付。进入领帝电音剧场工程工地后，李开胜安排成智贤拿对讲机到四楼楼顶给吊车司机传话指挥吊装作业。在施工作业前，未进行三级安全培训和安全技术交底。没有取得指挥员上岗证，

（三）涉事车辆情况

1、粤S96955重型非载货车：钟延奇，号牌号码：粤S96955，车辆类型：重型非载货专项作业，住址：**********，使用性质：非营运，品牌型号：三一牌SYM5552JQZ（STC1000T），车辆识别代号：

LFCNRG8P6J2021271，发动机号码：78795358，注册日期2018年7月10日，发证日期：2018年7月12日，档案编号：441902791495，核定载人数：2人，总质量：54990KG，外廓尺寸14276*300*4000mm,整备质量：54860KG，检验有效期至2021年7月。

2、汽车起重机底盘：使用单位：钟延奇（个人），名称型号：汽车起重机/三一牌SYM5552JQZ（STC1000T），出厂编号：LFCNRG8P6J2021271,车牌照号：粤S96955，最大额定起重量：100吨，起升速度：0-120m/min,主臂全伸长：64.5m,幅度：3-52m,2021年3月10日通过检验，检验单位：浙江盛诺检测技术有限公司，报告编号：QCQ20210044A，有效期为一年。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年4月4日，在东城街道33号小镇53、55栋装修施工现场，李开胜擅自到工地项目部办公室拿到工地大门钥匙，在没有项目经理、施工员、安全员、监理方在场的情况下组织康良才等人，进行吊装作业。

17时35分，康新旺和康丘富在一楼平台使用两条吊装带捆绑10根长度约12米长的工字钢两端，再由康丘富用弓形卸扣做固定,然后吊挂到汽车起重机挂钩上。随后，康新旺走进建筑物内，康丘富向四楼的成智贤打手势和喊“好”示意可以起吊，并走向吊车旁边观察起吊情况，成智贤通过对讲机告知吊车司机可以起吊。当工字钢提升至4楼时，工字钢

一头碰到建筑物，几秒后另一端捆绑的弓形卸扣突然脱销，工字钢从高处坠落，砸到在吊车旁边观察起吊情况的康丘富，导致康丘富死亡。



事故现场图片

（二）应急救援及善后处理情况

（1）应急处置情况

4月4日17时53分许，工字钢从高处坠落，砸到在吊车旁边观察起吊情况的康丘富后，现场施工人员迅速跑到康丘富旁边查看，并拨打了120急救电话。

18时10分许，120救护车赶到现场进行抢救，由于工字钢散落凌乱，部分还架在建筑材料及杂物上未着地，现场仍存在较大安全隐患，且工字钢压在康丘富身上，医护人员无法靠近。

18时10分许，东城公安分局东城派出所接警后，迅速派出警力前往现场协助救援和保护事故现场以及相关证据。

18 时 25 分，应急管理分局接报后，钱富阳副局长、应急救援股执法人员立即赶到事故现场了解事故情况，开展应急救援和初步事故调查工作，同时把情况向应急分局主要领导和街道分管领导报告。

18 时 30 分，街道住建、主山社区等有关部门相继接报并到场参与处置。

19 时左右，经相关专业人员指导下，移走钢材消除隐患，医护人员立即对康丘富全力抢救，由于康丘富伤势过重最终抢救无效，医生宣布经现场抢救无效死亡。

19 时 20 分，东城应急分局值班室整理有关情况后上报市应急管理局值班室。

19 时 22 分，街道党工委副书记吴沛林赶到事故现场指挥救援和了解事故情况，并把事故基本情况电话报告市有关领导。

（2）应急处置评估

事故发生后，街道各部门立即开展应急救援工作，对事故现场进行了勘察和保护，并对相关责任人员进行控制。经评估，东城街道“4·4”一般物体打击事故信息报送通畅，信息流转及时，此次事故应急救援得当，未造成次生事故及群体性事件。各部门救援及医疗迅速、响应及时处置工作合理、有效。

（3）善后处置情况

事故发生后，望辰建筑公司、领帝影音公司积极与家属洽谈赔偿事宜，并于 2021 年 4 月 13 日与死者家属达成一致

意见，签订《和解协议书》，并于2021年4月16日遗体已火化。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）死者个人情况

康丘富，男，汉族，50岁，福建省上杭县南阳镇人，身份证号码：**********。根据东莞市东华医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，康丘富的死亡原因为开放性颅脑损伤（特重型）。

（二）事故直接经济损失

经评估，本次事故造成直接经济损失约130万元。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量询问取证工作，聘请技术专家对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

1、施工人员康丘富在使用弓形卸扣捆绑吊装带时，弓型卸扣捆绑方法错误[①]，吊装带起吊过程时，吊装带带动弓型卸扣的销子旋转松动，吊装过程中当工字钢一头碰到建筑物时，吊带抖动、勒紧，进一步带动弓型卸扣销子旋转松动，最终脱销，引发本事故。

---

① 《建筑施工超重吊装安全技术规范》JGJ276-2012，4.3.2.4 活动卡环在绑扎时，起吊后销子的尾部应朝下，吊索在受力后应压紧销子，其容许荷载应按出厂说明采用。

2、康丘富安全意识淡薄，站在吊车伸缩臂作业半径内观察吊装情况。

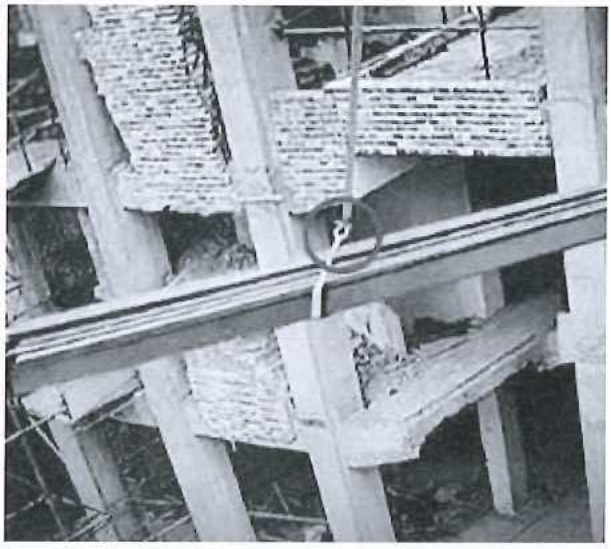


图 1 事故中错误的吊卸扣捆绑方法



图 2 卸扣捆绑方法

（二）事故间接原因

1、李开胜，在清明节假期期间，未通知望辰建筑公司、项目经理、安全管理员和监理公司等人员到场吊装作业，直接到项目部办公室拿工地钥匙开门，擅自组织吊车和康良才等人进行吊装施工，冒险作业。

2、望辰建筑公司作为项目施工单位，安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除工地钥匙未妥善保管、工地内无人驻守管理的事故隐患；未对李开胜的安全生产工作统一协调、管理，对李开胜组织施工人员未经审批擅自进入工地进行吊装作业的情况未能进行有效监管。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定：东城街道“4·4”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位、个人职责履行情况

（一）领帝电音公司履职情况。作为建设方委托望辰建筑限公司对领帝电音剧场工程项目进行施工，与望辰建筑有限公司签订施工合同，聘请了具备相关资质的粤建公司作为监理，对施工现场各项工作进行监督。

（二）望辰建筑公司履职情况。作为涉事项目的施工方，安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，未采取技术、管理措施，未落实施工工地现场管理制度和节假日期间安全管理制度；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工地内无人驻守、工地钥匙未妥善保管的事故隐患；未对李开胜的安全生产工作统一协调、管理对李开胜组织施工人员未经审批擅自进入工地进行吊装作业的情况未能进行有效监管。

（三）许志颢履职情况。作为望辰建筑公司总经理，负责公司全面工作。在安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，未履行主要负责人的安全生产管理职责。未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未落实施工工地现场管理制度和节假日期间安全管理制度；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工地内无人驻守、工地钥匙未妥善保管的事故隐患。

（四）粤建公司履职情况。作为监理方，已安排具有资质的监理工程师负责对施工现场开展工程监理工作。但安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，工地内无人驻守管理，导致进行吊装作业时未按照规定安排专门人员进行现场

安全管理确保操作规程的遵守和安全措施的落实，存在管理缺失。

（五）王慧慧履职情况。作为该工程项目经理，未履行项目经理的安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工地内无人驻守、工地钥匙未妥善保管的事故隐患；未对李开胜的安全生产工作统一协调、管理对李开胜组织施工人员未经审批擅自进入工地进行吊装作业的情况未能进行有效监管。

（六）许俊祥履职情况。作为该工程的安全管理员，未及时发现涉事工地的施工行为并进行安全监管，根据视频监控显示，事故工程在4月2日至4月3日起已经有施工人员在负一楼进行焊接作业，存在管理缺失。

（七）赵祥勇履职情况。作为监理方派驻涉事工程项目专监，未履行监理员职责，根据视频监控显示，事故工程在4月2日至4月3日均有施工人员在负一楼进行焊接作业，存在管理缺失。

（八）李开胜履职情况。在节假日期间擅自组织相关人员到工地进行施工，未经允许直接到项目部办公室拿工地大门钥匙开门，在未向望辰建筑公司申请报备、未通知项目经理、安全管理员和监理等人员到场吊装作业方案未论证、审批的情况下，擅自组织吊装作业。

（九）东城住建局履职情况。东城住建局进一步加大安全监管力度，落实工地危险性较大分部分项工程管理，加强起重机械、高支模、深基坑等重点领域的安全风险管控，严

厉打击非法违法建筑施工行为。扩大平安工地创建覆盖面，死守“安全高压”红线，促进建设监管制度化、精细化、规范化，扎实推进项目安全整治。1-5月以来，东城住建局共出动执法人员139人次开展在建工程施工安全监督检查，共检查各类在建工程34项次。共对36项工程的施工单位发出限期整改通知书，对26项工程的施工单位发出暂时停止施工通知书，对18项工程的监理单位限期整改通知书。对25家次与施工企业安全生产违法违规行为实施扣分处罚，;监理企业14家次扣分处罚。在强化建筑工地日常监督检查的同时，加强对起重机械、深基坑、高支模、高空作业等重点部位、重要环节的监管。

六、事故责任的认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议对东城街道“4·4”一般物体打击事故有关责任人作出如下处理:

（一）事故中死亡免于追究责任人员

康丘富，在使用弓形卸扣捆绑吊装带时，弓型卸扣捆绑方法错误，同时康丘富安全意识淡薄，站在吊车伸缩臂作业半径内观察吊装情况，对本次事故负有责任。鉴于康丘富在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及个人

1、望辰建筑公司作为涉事项目的施工方，安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，未及时消除工地钥匙未妥善保管、工地内无人驻守管理的生产安全事故隐患；未采取

技术、管理措施，未及时发现并消除工地钥匙未妥善保管、工地内无人驻守管理的事故隐患；未制定施工工地现场管理和节假日期间管理制度；未对李开胜的安全生产工作统一协调、管理对李开胜组织施工人员未经审批擅自进入工地进行吊装作业的情况未能进行有效监管。对事故发生负有责任，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

2、许志颢作为望辰建筑公司总经理，负责公司全面工作安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，未履行主要负责人的安全生产管理职责。未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未落实施工工地现场管理制度和节假日期间安全管理制度；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工地内无人驻守、工地钥匙未妥善保管的事故隐患。对事故发生负有责任，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

3、王慧慧作为涉事工程的项目经理，未履行项目经理的安全生产管理职责。未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工地内无人驻守、工地钥匙未妥善保管的事故隐患；未对李开胜的安全生产工作统一协调、管理对李开胜组织施工人员进入工地进行吊装作业的情况未能进行有效监管。建议由望辰建筑公司调离项目经理职务，进行内部处理。

4、许俊祥作为安全管理员，未履行安全管理员职责，未按要求对施工现场进行巡查。建议由望辰建筑公司调离安全管理员岗位，进行内部处理。

5、粤建公司作为监理方，安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，工地内无人驻守管理，导致进行吊装作业时未按照规定安排专门人员进行现场安全管理确保操作规程的遵守和安全措施的落实，存在管理严重缺失。建议由住建部门对其的违法行为调查处理。

6、赵祥勇作为项目专监，未履行监理员职责，未安排人员对施工单位进场的机械设备，特种作业人员操作资格证进行审查。建议由粤建公司调离该工程项目专监岗位，进行内部处理。

（三）建议追究刑事责任人员

李开胜作为事故当天组织人员，在节假日期间擅自组织相关人员到工地进行施工，未经允许直接到项目部办公室拿工地大门钥匙开门，在未向望辰建筑公司申请报备、未通知项目经理、安全管理员和监理等人员到场的情况下，擅自组织吊装作业，且未安排专门人员进行现场安全管理，最终导致事故。建议移送司法机关处理。

（四）其他处理意见

1、东城街道住建局，要认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。建议东城街道住建局向东城街道作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

2、事故各方涉及的其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范措施

（一）深圳市望辰建筑工程有限公司作为施工方要认真吸取事故教训，举一反三，认真履行施工单位的安全生产管理职责，严格按照国家安全生产法律法规，建立健全工地进出管理制度强化对一线施工人员的安全教育和培训，加强施工现场在用起重机械的安全管理，按规定配备满足工程需要的设备管理人员，落实起重机械作业现场施工安全措施，防范生产安全事故。

（二）广东粤建工程管理有限公司作为监理方要进一步贯彻落实《安全生产法》、《建筑法》等相关的法律法规，认真履行监理职责，严格依照有关法律法规和工程强制性标准实施监理，督促施工单位落实施工现场各项安全防范措施，防范施工现场生产安全事故。

（三）东莞市领帝电音剧场有限公司作为建设方要认真贯彻执行安全生产法律法规，落实质量安全首要责任，严格履行安全生产工作统一协调管理的义务，督促参建各方认真落实安全生产主体责任，认真履行安全生产管理职责，防范施工现场生产安全事故。

（四）东莞市博成吊车起重有限公司作为吊装作业方要认真吸取事故教训，举一反三，认真履行安全生产管理职责，严格按照国家安全生产法律法规，加强对一线施工人员的安全教育和培训，加强施工现场在用起重机械的安全管理，落实起重机械作业现场施工安全措施，防范生产安全事故。

（五）东城街道住建局要加强对受监工程施工现场的安全监督，督促建设工程各方责任主体认真贯彻执行安全生产

法律法规和标准规范，认真开展施工现场事故隐患排查和治理，落实好各项安全技术措施，防范生产安全事故。